

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 96/2531

นายมิตรศักดิ์ แซ่ลี้ม

โจทก์

นายมนัส เสริมสุวรรณ

ผู้ร้อง

บริษัท มหานครเจริญกิจการทุน จำกัด

จำเลย

นายมนัส เสริมสุวรรณ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) แฉลงคัดค้าน ฯลฯ
(อันดับ 52)

สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) มีหนังสือยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้ค่าหุ้นที่ค้างที่ผู้ร้องถืออยู่ในบริษัท จำเลย จำนวน 75,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดเวลาปฏิเสชนั้นจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผู้ร้องไม่ต้องรับผิดชอบหนี้แก่จำเลย และเพิกถอนหนังสือยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องชำระค่าหุ้นที่ค้างให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำนวน 75,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 จนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 50,49)

ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์ โดยนางวนิดา เสริม
สุวรรณ นำโฉนดที่ดินของตน 1 ฉบับ มาวางเป็นหลักประกันและทำสัญญาค้ำประกัน
ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 34,42)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ